

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HỨA THỊ HỒNG

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI
THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI, NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HỨA THỊ HỒNG

**BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI
THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM**

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự

Mã số: 62 38 01 03

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2023

**Công trình được hoàn thành
tại Trường Đại học Luật Hà Nội**

***Người hướng dẫn khoa học:* 1. PGS. TS Vũ Thị Hải Yến
2. TS Nguyễn Như Quỳnh**

Phản biện 1:

Phản biện 2:

Phản biện 3:

**Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp
tại Trường Đại học Luật Hà Nội**

Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2023.

**Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia
và Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội**

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Hoạt động bảo vệ quyền SHTT tại biên giới của hải quan Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế cần phải làm rõ cả về mặt lý luận và thực tiễn. Một số vấn đề lý luận mang tính cốt lõi về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được công trình khoa học nào nghiên cứu

Hệ thống pháp luật hải quan và pháp luật SHTT hướng dẫn cơ chế kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT còn nhiều bất cập và không phù hợp với thực tiễn đã hạn chế hiệu quả kiểm soát tại biên giới. Thực tiễn công tác bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan còn nhiều bất cập

Nghiên cứu đề tài “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam” là hết sức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Lluận giải làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan; kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Thứ nhất, đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan, tìm ra những nội dung cần tiếp tục làm rõ;

- Thứ hai, nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo SHTT;

- Thứ ba, so sánh pháp luật quốc tế, pháp luật của một số nước với pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của hải quan, rút ra bài học kinh nghiệm cho Hải quan Việt Nam;

- Thứ tư, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của hải quan Việt Nam, tìm ra những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại;

- Thứ năm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua

kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của hải quan Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu của Luận án

- Lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; lý luận về hàng hoá giả mạo về SHTT và kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT;
- Các vấn đề pháp lý về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT;
- Thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan;
- Các Điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia với vai trò là đối tượng so sánh, đánh giá với quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu của Luận án

- *Về nội dung*: làm rõ các vấn đề lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, hàng hóa giả mạo về SHTT và kiểm soát của Hải quan; pháp luật Việt Nam, một số điều ước quốc tế và pháp luật một số nước; hoạt động của Hải quan về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT.

- *Về không gian*: Nghiên cứu hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại một số địa phương là địa bàn trọng điểm.

- *Về thời gian*: nghiên cứu hoạt động của Hải quan từ 2014 đến 2021.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin là phương pháp luận được NCS sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến Luận án.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Một số phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo sát, phỏng vấn chuyên gia.

5. Những đóng góp mới của Luận án

Về phương diện lý luận: (i) làm sáng tỏ cơ sở lý luận về bảo vệ quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới nói riêng; (ii) những đặc trưng của bảo vệ quyền SHTT tại biên giới so với các biện pháp bảo vệ quyền SHTT khác; (iii) khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT, các tiêu chí xác định hàng hoá giả mạo về SHTT, phân biệt nó với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác; (iv) xây dựng mô hình lý thuyết về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan.

Thứ hai, về phương diện pháp lý và thực tiễn:

- Đánh giá quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới, so sánh với các Điều ước quốc tế và pháp luật một số nước, từ đó đưa ra những quan điểm, nhận định về tính tương thích, tính hiệu quả của pháp luật về vấn đề này.

- Làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của hải quan Việt Nam, những hạn chế, vướng mắc trong thực thi pháp luật và nguyên nhân.

- Đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án

Luận án đã làm sáng tỏ thực trạng và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại Hải quan Việt Nam.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án là đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát hàng hoá XNK giả mạo về SHTT có giá trị tham khảo để hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

7. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tổng quan tình hình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung của Luận án gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo sở hữu trí tuệ.

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.

Chương 3: Định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.1. Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài luận án

1.1.1. Các công trình khoa học bằng tiếng Việt

1.1.1.1. Đề tài nghiên cứu khoa học

- Đề tài khoa học cấp Bộ Tài chính (2012) “*Xây dựng chiến lược thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của Hải quan Việt Nam*” của ThS. Vũ Hồng Loan.

- Đề tài khoa học cấp Bộ Khoa học Công nghệ (2015) “*Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế thực thi quyền SHTT đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế*” do TS. Nguyễn Như Quỳnh làm chủ nhiệm.

- Đề tài khoa học cấp Tổng cục Hải quan (2016) “*Cơ sở lý luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu đến năm 2020*” do ThS. Nguyễn Văn Thọ làm chủ nhiệm.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2016) “*Cơ chế thực thi nhằm chống lại các hành động xâm phạm quyền SHCN ở Việt Nam - so sánh với một số quốc gia*” do TS. Nguyễn Tuấn Anh làm chủ nhiệm.

1.1.1.2. Sách, luận văn, luận án

a. Sách

- Cuốn “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ*” năm 2006 của Tổ chức SHTT Thế giới, NXB. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội do Cục sở hữu trí tuệ phát hành với sự cho phép và tài trợ của WIPO.

- Cuốn chuyên khảo “*Quyền sở hữu trí tuệ*” của tác giả Lê Nết, NXB. Đại học Quốc gia TP. HCM (2005).

- Cuốn “*Sách trắng về các vấn đề thương mại, đầu tư tại Việt Nam*” do Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) phát hành từ 2012 đến 2017.

b. Luận án, luận văn

- Luận án Tiến sĩ “*Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay*” năm 2014 của Nguyễn Vĩnh Diện, Trường Đại học Luật Hà Nội.

- Luận văn Thạc sĩ, *“Thực thi quyền SHTT theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của một số nước Đông Nam Á”* năm 2011, của tác giả Dương Đình Công, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Luận văn Thạc sĩ *“Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới của cơ quan hải quan Việt Nam”*, năm 2011 của Trần Thị Thu Vân, Trường Đại học Luật Hà Nội và Luận văn Thạc sĩ *“Thực thi bảo hộ quyền SHCN của Hải quan Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu”* năm 2011 của tác giả Triệu Thị Thùy Trang, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

- Luận văn Thạc sĩ *“Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ”* năm 2011 của Nguyễn Minh Đức, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Luận văn Thạc sĩ *“Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005”* năm 2008 của Trương Thế Khánh Quỳnh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Bài báo khoa học, tham luận hội thảo

- Bài viết *“Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - Biện pháp ngăn chặn hữu hiệu đối với các hành vi vi phạm”* của Thạc sĩ Nguyễn Thái Mai, Tạp chí Luật học số 3/2004.

- Bài viết *“Bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan - Điều kiện quan trọng để Việt Nam gia nhập WTO”*, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Tạp chí Luật học số 2/2005.

- Bài viết *“Thực thi bảo hộ quyền SHTT tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam”* của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Bắc, Tạp chí Luật học số 3/2010.

- Bài viết *“Thực thi quyền SHTT tại biên giới - So sánh quy định của Hiệp định TRIPS/WTO với pháp luật Việt Nam”* của Tiến Sĩ Vũ Thị Hồng Yên, Tạp chí Luật học số 3/2005.

- Bài viết *“Bắt cập về kiểm soát hàng hoá xuất khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ và một số kiến nghị”* tác giả Đoàn Đức Lương và Nguyễn Minh Đức, đăng trên Tạp chí Pháp luật và Phát triển của Hội Luật gia Việt Nam.

- Bài viết *“Thực thi bảo vệ quyền SHTT của Hải quan Việt Nam đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”* của Nguyễn Thị Thương Huyền, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5, 2008.

- Bài viết *“Những bắt cập trong xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ”* của Nguyễn Thị Huệ - Cục Hải quan Quảng Trị đăng trên Tài chí Tài chính điện tử ngày 15/07/2016.

- Bài viết “*Trao đổi một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam*” của Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, tập 30, số 1 (2014), trang 44 - 53.

- Bài viết “*Những bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ xuất khẩu, quá cảnh*” của Hứa Thị Hồng, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp kỳ 2 - tháng 4/2016.

- Bài viết “*Bàn về cơ chế kiểm soát biên giới nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*”, của Đặng Vũ Huân, Tạp chí Khoa học pháp lý (1), năm 2013.

- Bài viết “*Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới*” của Tào Thị Huệ, Tạp chí Luật học số 3/2014, trang 10 - 17.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu bằng tiếng nước ngoài

Cho đến nay, đã có nhiều công trình, tác phẩm của nước ngoài nghiên cứu về SHTT và thực thi quyền SHTT. Có thể kể đến một số công trình, tác phẩm tiêu biểu sau:

1.1.2.1. Sách, giáo trình, Luận văn, Luận án

- Sách chuyên khảo “*Intellectual Property Rights Law*” (Luật sở hữu trí tuệ) của các tác giả Tina Hart, Simon Clark và Linda Fazzani.

- Sách chuyên khảo “*Global Trade System*” (Hệ thống thương mại toàn cầu) do Kym Anderson và Bernard Hoekman chủ biên.

- Sách chuyên khảo “*Enforcement of Intellectual Property Rights Through Border Measures - Law and Practice in the EU*” (Thực thi quyền sở hữu trí tuệ thông qua các biện pháp biên giới - Pháp luật và thực tiễn áp dụng ở Châu Âu) do Olivier Vrins and Marius Schneider chủ biên.

- Sách chuyên khảo “*Guidebook on Enforcement of Intellectual Property Rights*” (Sổ tay về thực thi quyền sở hữu trí tuệ) của Giáo sư Michael Blakeney thuộc Viện nghiên cứu sở hữu trí tuệ Queen Mary - Trường Đại học London, xuất bản tại London 2008.

- Sách chuyên khảo “*Intellectual Property Enforcement - A commentary on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*” (Thực thi quyền sở hữu trí tuệ - Một số bình luận về Hiệp định thương mại chống hàng giả) của Michael Blakeney.

- Sách chuyên khảo “*Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*” (Nghiên cứu sổ tay về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới) do Paul Torremans làm chủ biên.

- Ấn phẩm “*The Enforcement of Intellectual Property Rights*” (Thực thi quyền SHTT) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới phát hành năm 2012.

- Cuốn sách “*Anti-Counterfeiting in the twenty first century*” (Chống hàng giả trong thế kỷ 21) của Anne Gilson LaLonde.

- Sách “*Industrial Property Rights Standard Textbook - General Information*” (Giáo trình chuẩn về quyền Sở hữu công nghiệp) do cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) phát hành năm 2007.

- Sách chuyên khảo “*International Intellectual Property, Problems, Cases, and Materials*” (Sở hữu trí tuệ quốc tế, các vấn đề, vụ việc và tài liệu) của các tác giả Daniel C.K. Chow và Edward Lee.

- Sách chuyên khảo “*International Intellectual Property Law and Policy*” (Pháp luật và Chính sách Sở hữu trí tuệ quốc tế) của các tác giả Graeme Dinwoodie, William Hennessey, Shira Perlmutter, Graeme Austin. Sách “*Intellectual Property Enforcement International Perspectives*” (Thực thi sở hữu trí tuệ trong bối cảnh quốc tế) do Xuan Li và Carlos Maria Correa chủ biên.

- Luận văn Thạc sĩ “*Enforcement of Intellectual property rights and economic intergration in Vietnam*” (Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ và hội nhập kinh tế ở Việt Nam) năm 2008 của tác giả Vũ Xuân Bình, Trường Đại học quản lý chính sách công KDI - Hàn Quốc.

- Luận văn Thạc sĩ “*Hàng hoá giả mạo Sở hữu trí tuệ quá cảnh*” năm 2010 của tác giả Gustaf Åkesson, Khoa Luật - ĐH Lund, Thụy Điển.

1.1.2.2. Bài báo khoa học, tham luận hội thảo

- Bài viết “*The Fake and the Fatal: The Consequences of Counterfeits*” (Hàng giả và mối nguy hiểm: hậu quả của hàng giả) của tác giả Kevin Lewis.

- Bài viết “*Đặc điểm thực thi quyền SHTT ở Hàn Quốc và Trung Quốc*” của các tác giả Takashi Nomuraa, Saori Okadaa, Takeshi Yoshizakib thuộc Học viện Kinh tế phát triển Nhật Bản, phát hành năm 2013.

1.2. Đánh giá kết quả nghiên cứu các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án

1.2.1. Về mặt lý luận

Các công trình khoa học trước đây chỉ đưa ra khái niệm về “bảo vệ quyền SHTT” nói chung, nhưng chưa đưa ra khái niệm “bảo vệ quyền SHTT tại biên giới”. Vì vậy, Luận án sẽ phát triển để đưa ra khái niệm cụ thể về

“bảo vệ quyền SHTT tại biên giới”.

Khái niệm, đặc điểm kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan: chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về vấn đề này.

1.2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

1.2.2.1. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Cho đến nay, chưa có bất kỳ công trình khoa học nào nghiên cứu pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

1.2.2.2. Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

Chưa có bất kỳ công trình nào nghiên cứu riêng về vấn đề bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam.

1.2.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

1.2.3.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Hầu hết các công trình nghiên cứu đều cho rằng, cần tăng thẩm quyền cho cơ quan hải quan để kiểm soát, tạm dừng làm thủ tục hải quan, ngăn chặn, bắt giữ đối với hàng hoá XK, NK thuộc mọi loại hình bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu, quá cảnh, theo đó giao quyền chủ động cho cơ quan hải quan trong việc phát hiện, bắt giữ hàng hoá giả mạo về SHTT.

1.2.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

Một số công trình nghiên cứu của một số đơn vị hải quan đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới. Tuy nhiên, các giải pháp này không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hải quan hiện nay.

1.3. Kết luận chung về tình hình nghiên cứu đề tài luận án

- Các công trình nghiên cứu về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam còn rất hạn chế. Chưa có công trình nào đề cập đến kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới của Hải quan.

- Một số vấn đề lý luận như: nguồn gốc hình thành, khái niệm, đặc

điểm, nội dung và mô hình lý thuyết về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được làm rõ.

- Thực trạng pháp luật và thực tiễn bảo vệ quyền SHTT thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK và những hạn chế, bất cập đã được các công trình phân tích, đánh giá. Tuy nhiên, một số quy định đặc thù liên quan đến xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được quan tâm phân tích.

- Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá XK, NK đã được các công trình khoa học đưa ra dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, giải pháp hoàn thiện pháp luật mang tính đặc thù về kiểm soát biên giới đối với hàng hoá giả mạo về SHTT chưa được làm rõ.

2. Hệ thống các vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu của luận án

2.1. Một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

- Về bảo vệ quyền SHTT
- Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.
- Hàng hóa giả mạo về SHTT.
- Kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan.

2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

- Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thẩm quyền kiểm soát, các biện pháp kiểm soát và quy trình kiểm soát.

- Đánh giá thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT: Luận án sẽ đánh giá tình hình hàng hóa giả mạo về SHTT và kết quả hoạt động kiểm soát của hải quan; hoạt động phối hợp và hợp tác quốc tế về vấn đề này.

- Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập: Luận án chỉ ra những bất cập, hạn chế về quy định pháp luật và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

- Hạn chế về quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật.
- Hạn chế về thực tiễn thực hiện hoạt động kiểm soát của Hải quan.

2.3. Định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

- Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam: Luận án đưa ra một số định hướng cho pháp luật Việt Nam để thực thi hiệu quả các FTA mới và

đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Hải quan Việt Nam.

- *Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam:*

+ Kiến nghị hoàn thiện pháp luật: về chính sách, thẩm quyền, quy trình kiểm soát và một số quy định pháp luật liên quan khác.

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT: Luận án đề xuất các giải pháp về nâng cao năng lực thực thi, xây dựng tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của Hải quan và đề xuất kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT khi thực hiện mô hình hải quan thông minh.

3. Cơ sở lý thuyết của đề tài luận án

3.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi chung: Pháp luật về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan tại Việt Nam đã bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và hiệu quả hay chưa? Những vấn đề pháp lý cần được tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan tại Việt Nam?

Các câu hỏi cụ thể:

Nhóm 1: Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu về lý luận về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của cơ quan hải quan

Câu hỏi 1: Nguồn gốc hình thành và cơ sở lý luận của bảo vệ quyền SHTT như thế nào? Bảo vệ quyền SHTT nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau ra sao? Bản chất pháp lý và các biện pháp bảo vệ quyền SHTT?

Giả thuyết nghiên cứu: Bảo vệ quyền SHTT được hình thành từ nhu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội và được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Các biện pháp bảo vệ quyền SHTT bao gồm: hình sự, hành chính và dân sự, kiểm soát hàng hoá XNK liên quan đến SHTT.

Câu hỏi 2: Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới được hiểu như thế nào? Đặc điểm bảo vệ quyền SHTT tại biên giới?

Giả thuyết nghiên cứu: Khái niệm bảo vệ quyền SHTT tại biên giới còn nhiều quan điểm khác nhau, nhiều học giả còn đồng nhất khái niệm bảo vệ quyền SHTT tại biên giới với thực thi quyền SHTT tại biên giới.

Câu hỏi 3: Vấn đề kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan được hiểu như thế nào? Hoạt động này có nội dung gì? Có những yếu tố nào tác động đến hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan?

Giả thuyết nghiên cứu: Kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau, vừa là một biện pháp, vừa là một hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

Câu hỏi 4: Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT được đề cập trong các Điều ước quốc tế như thế nào? được nội luật hoá tại các văn bản pháp luật Việt Nam ra sao? Còn những vấn đề nào chưa đảm bảo tuân thủ các Điều ước quốc tế đã tham gia?

Giả thuyết nghiên cứu: Về cơ bản, pháp luật Việt Nam đã nội luật hóa tương đối đầy đủ các quy định của Điều ước quốc tế về thực thi quyền SHTT. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn chưa quy định đạt đến chuẩn mực của các Điều ước quốc tế.

Nhóm 2: Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu về thực trạng kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam

Câu hỏi 1: Pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam đã đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình thực tế chưa? Còn những khó khăn, bất cập gì?

Giả thuyết nghiên cứu: Thẩm quyền kiểm soát, các biện pháp kiểm soát và quy trình kiểm soát hàng hóa XNK giả mạo về SHTT. Một số quy định chưa thống nhất giữa Luật Hải quan và Luật SHTT cần được làm rõ, một số vấn đề chưa được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi 2: Thực tiễn kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam được thực hiện như thế nào? có khó khăn, bất cập gì phát sinh làm hạn chế hiệu quả kiểm soát tại biên giới?

Giả thuyết nghiên cứu: Hải quan Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động đa dạng, tích cực để kiểm soát hàng hóa giả mạo về SHTT nhằm thực thi quyền SHTT tại biên giới và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của Hải quan còn tồn tại nhiều bất cập.

Nhóm 3: Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu về định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam

Câu hỏi 1: Cần hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo

về SHTT phải theo định hướng nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo thực thi có hiệu quả và thực chất các cam kết quốc tế của Việt Nam về SHTT, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hoá Hải quan theo mô hình Hải quan thông minh.

Câu hỏi 2: Với những tồn tại và bất cập đã được nghiên cứu, cần có những giải pháp gì để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam?

Giả thuyết nghiên cứu: Giải pháp hoàn thiện pháp luật đảm bảo phù hợp với chuẩn mức quốc tế về thực thi quyền SHTT, các giải pháp công nghệ và xây dựng tiêu chí rủi ro để xác định hàng hóa giả mạo về SHTT là cốt yếu quan trọng.

3.2. Lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án

Xét dưới góc độ triết học pháp luật, các học giả đưa ra bốn triết lý cơ bản và hai học thuyết nền tảng làm cơ sở cho việc bảo hộ quyền SHTT, gồm:

Triết lý về pháp luật tự nhiên (the natural law thesis): nhấn mạnh việc bảo vệ quyền SHTT như chỉ là sự thừa nhận các quyền vốn có của con người trong việc chiếm hữu tài sản.

Triết lý về bù đắp chi phí cho chủ thể sáng tạo (the reward thesis): chủ thể sáng tạo đã đóng góp cho xã hội bằng việc tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và đối tượng SHCN.

Triết lý về khuyến khích sáng tạo (the incentive thesis): Chủ thể sáng tạo phải đầu tư thời gian, công sức, tài chính để tạo ra đối tượng SHTT, cho nên cần trao cho chủ thể sáng tạo một số độc quyền trong thời hạn nhất định nhằm khuyến khích họ sáng tạo.

Triết lý về công bố thông tin sáng tạo (the disclosure): khi chủ thể sáng tạo chấp nhận công bố những thông tin về TSTT, xã hội được hưởng lợi từ việc sử dụng những đối tượng SHTT.

Học thuyết về cân bằng lợi ích: Sự cân bằng lợi ích trong điều chỉnh pháp luật các quan hệ SHTT không chỉ là nền tảng của pháp luật SHTT, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển nghiên cứu sáng tạo.

Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh: Pháp luật SHTT đưa ra các quy định hạn chế khác nhau đối với việc lạm dụng độc quyền SHTT trong những trường hợp cụ thể.

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI BIÊN GIỚI THÔNG QUA KIỂM SOÁT HÀNG HÓA GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

1.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ

Từ việc nghiên cứu các cách tiếp cận quyền SHTT, có thể đưa ra khái niệm khái quát về quyền SHTT như sau: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, tổ chức đối với các tài sản trí tuệ - sản phẩm của lao động trí tuệ do cá nhân, tổ chức sáng tạo ra hoặc sở hữu, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”.

Dưới góc độ nghiên cứu đề tài Luận án, quyền SHTT được tiếp cận từ các khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, nghiên cứu quyền SHTT trong mối quan hệ với quy định của pháp luật về quyền SHTT và việc thực thi quyền đó trên thực tế.

Thứ hai, quyền SHTT không tồn tại độc lập trong hệ thống pháp luật về SHTT mà phải được xem xét trong tổng thể mối quan hệ với pháp luật thương mại, pháp luật quản lý ngoại thương và pháp luật dân sự.

Thứ ba, quyền SHTT với tư cách là một chế định pháp luật thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1.1.2. Lý luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

“Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ”.

Bảo vệ quyền SHTT có sự khác biệt so với bảo vệ tài sản thông thường thể hiện qua một số đặc điểm sau đây:

Một là, đối tượng bảo vệ quyền SHTT hướng tới là các đối tượng quyền SHTT được chứa đựng trong các sản phẩm, hàng hóa đang được bảo hộ không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ.

Hai là, bảo vệ quyền SHTT được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ quốc gia hoặc một số quốc gia nơi đối tượng quyền SHTT đó được bảo hộ

và đang trong thời hạn bảo hộ..

Ba là, về chủ thể thực hiện, việc bảo vệ quyền SHTT được thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau.

Bốn là, về biện pháp bảo vệ, các biện pháp bảo vệ quyền SHTT rất phong phú, đa dạng. Có thể chia theo các tiêu chí về: chủ thể thực hiện, tính chất của các biện pháp và mục đích áp dụng.

1.1.2.2. Cơ sở lý luận của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

- Bảo vệ quyền SHTT được hình thành từ nhu cầu phát triển tất yếu của xã hội. Hoạt động này được nhìn nhận dưới nhiều góc độ: kinh tế học, xã hội học và góc độ pháp lý.

- Bảo vệ TSTT (quyền SHTT) là một đòi hỏi tất yếu khách quan như một động lực để thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, làm ra của cải, vật chất phục vụ sự phát triển của xã hội.

1.1.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Các biện pháp đó bao gồm: (i) biện pháp dân sự; (ii) biện pháp hành chính; (iii) biện pháp hình sự; (iv) biện pháp kiểm soát biên giới.

1.1.3. Khái quát về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

1.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới là hoạt động của cơ quan hải quan phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật hải quan và pháp luật sở hữu trí tuệ để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đó có hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ xảy ra tại các khu vực, địa điểm thuộc phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới có những đặc điểm đặc thù:

Thứ nhất, về tính chất: là hoạt động có yếu tố nước ngoài.

Thứ hai, về chủ thể: cơ quan hải quan.

Thứ ba, về biện pháp: biện pháp nghiệp vụ: kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT.

Thứ tư, về đối tượng bảo vệ: là các đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Thứ năm, về phạm vi: những khu vực, địa điểm thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

1.1.3.2. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

a. Kiểm soát hàng hoá XK, NK liên quan đến sở hữu trí tuệ.

b. Xử lý vi phạm bằng biện pháp hành chính

1.2. Lý luận về hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

1.2.1. Quan niệm hàng giả và hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

1.2.1.1. Quan niệm về hàng giả

Hàng giả là một loại hàng hóa được sản xuất theo một nguyên mẫu hàng hoá nhưng không bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chất lượng so với nguyên mẫu; hoặc giả mạo về hình thức bên ngoài (tem nhãn, bao bì) với mục đích để đánh lừa người tiêu dùng.

1.2.1.2. Quan niệm về hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Điều 213 Luật SHTT 2005 quy định hàng hoá giả mạo về SHTT “bao gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu) và hàng hoá sao chép lậu”.

So với các điều ước quốc tế (TRIPs và ACTA) và Luật SHTT có cách tiếp cận rộng hơn về phạm vi đối tượng được xác định là hàng hoá giả mạo về SHTT.

Có thể đưa ra định nghĩa: “Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ là hàng hoá, bao bì hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hay tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý; hoặc hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan”.

1.2.2. Đặc điểm hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Thứ nhất, hàng hoá giả mạo về SHTT là giả mạo về hình thức.

Thứ hai, hàng hoá giả mạo về SHTT là hàng hóa xâm phạm quyền SHTT ở mức cao nhất đối với các đối tượng quyền SHTT

Thứ ba, hàng hoá giả mạo về SHTT tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại và có khả năng gây thiệt hại cao nhất cho người tiêu dùng và các chủ thể quyền SHTT.

1.2.3. Tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

a. Nhận diện thông qua các yếu tố giả mạo: các dấu hiệu, đặc điểm trùng trùng với dấu hiệu, đặc điểm của đối tượng quyền SHTT đang được bảo hộ.

b. Nhận diện thông qua phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền SHTT.

c. Nhận diện thông qua việc cho phép của chủ thể quyền SHTT.

1.2.4 Phân biệt hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ với hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khác

Thứ nhất, về phạm vi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.

Thứ hai, về tính chất và mức độ xâm phạm.

Tính chất và mức độ xâm phạm đối với các đối tượng quyền SHTT là khác nhau được thể hiện qua: mức độ thiệt hại và mức độ lỗi của chủ thể thực hiện các hành vi xâm phạm quyền.

Thứ ba, hậu quả pháp lý.

Thứ tư, mức độ kiểm soát của cơ quan hải quan.

1.3. Lý luận về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

1.3.1. Khái niệm, đặc điểm kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ là biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do cơ quan hải quan thực hiện thông qua các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu giả mạo về sở hữu trí tuệ, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.

Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT có đặc trưng pháp lý sau:

Thứ nhất, về phạm vi kiểm soát: giống phạm vi không gian và thời gian bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

Thứ hai, về chủ thể kiểm soát: Cơ quan Hải quan.

Thứ ba, đối tượng kiểm soát: hàng hoá XNK, hoạt động XNK.

Thứ tư, về nội dung kiểm soát: hồ sơ hải quan, phương tiện, con người

1.3.2. Nguyên tắc kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Một là, chủ thể quyền SHTT mới có quyền đề nghị cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa XK, NK có dấu hiệu xâm phạm

quyền SHTT (bao gồm cả giả mạo về SHTT).

Hai là, Hải quan chỉ tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK khi chủ thể quyền SHTT đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Ba là, việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK giả mạo về SHTT) không áp dụng đối với hàng hóa phi thương mại.

1.3.3. Nội dung, vai trò và xu hướng điều chỉnh pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

a. Nội dung pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT bao gồm: thẩm quyền kiểm soát, chế tài xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT, các biện pháp kiểm soát và quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

b. Vai trò kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

Được nhìn nhận dưới các góc độ: đối với xã hội, đối với hoạt động quản lý nhà nước về Hải quan và chủ thể quyền SHTT.

c. Xu hướng điều chỉnh pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT phải đạt được các yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Thứ nhất, Luận án đã đưa các hướng tiếp cận quyền SHTT dưới góc độ nghiên cứu của đề tài; làm rõ nguồn gốc hình thành và tính tất yếu của hoạt động bảo vệ quyền SHTT.

Thứ hai, xây dựng khái niệm về “Bảo vệ quyền SHTT tại biên giới” là một trong những điểm mới của Luận án.

Thứ ba, Phân tích, luận giải về hàng hoá giả mạo về SHTT của Việt Nam với một số nước và các điều ước quốc tế liên quan. Trên cơ sở đó xây dựng khái niệm về “Hàng giả” và “Hàng hoá giả mạo về SHTT”.

Thứ tư, Luận án đã chỉ ra các đặc điểm của hàng hoá giả mạo về SHTT; xác định các tiêu chí để nhận diện và phân biệt hàng hóa giả mạo về SHTT với các loại hàng hóa xâm phạm quyền SHTT khác.

Thứ năm, phân tích, đánh giá để làm rõ bản chất; đặc trưng pháp lý, các nguyên tắc của hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT; phân biệt kiểm soát hàng hoá xâm phạm quyền SHTT với kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT, xây dựng khái niệm “Kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT”.

Đặc biệt, Chương 1 đã đưa ra mô hình lý thuyết của “hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan”.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM

2.1. Thực trạng pháp luật kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan

2.1.1. Thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

2.1.1.1. Phạm vi thẩm quyền

Hệ thống pháp luật chuyên ngành về SHTT và pháp luật Hải quan của Việt Nam quy định về phạm vi thẩm quyền của Hải quan về vấn đề này còn khác nhau: phạm vi kiểm soát, đối tượng được kiểm soát và thẩm quyền kiểm soát.

Giữa pháp luật Việt Nam và TRIPs về cơ bản đã tương thích, tuy nhiên quy định về nội dung này của pháp luật Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn tương thích với CPTPP và EVFTA.

2.1.1.2. Thẩm quyền mặc nhiên

Giữa các văn bản pháp luật Việt Nam hiện nay quy định chưa thống nhất về phạm vi thẩm quyền mặc nhiên của Hải quan trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

2.1.2. Các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

2.1.2.1. Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ

- Tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT. Việc tổ chức thực hiện qua hệ thống thư điện tử, dữ liệu còn quản lý thủ công nên nhiều khi chưa kịp thời và thiếu thiếu thông tin tại cơ sở.

- Ở một số quốc gia, việc tiếp nhận và xử lý Đơn yêu cầu được thực hiện trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn ở Việt Nam vì xây dựng được cơ sở dữ liệu điện tử về đăng ký kiểm soát SHTT đối với hàng hoá XNK.

2.1.2.2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghi ngờ giả mạo về sở hữu trí tuệ

- *Trường hợp áp dụng*: khi Hải quan kiểm tra, giám sát phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về SHTT.

- *Điều kiện áp dụng*: Có Đơn yêu cầu và nộp khoản tiền bảo đảm.

- *Thủ tục tạm dừng*: Chỉ cục gửi thông báo về hàng nghi ngờ đến chủ

thể quyền, trong 3 ngày làm việc, chủ thể quyền phải gửi hồ sơ yêu cầu tạm dừng đến cơ quan Hải quan để quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan cho lô hàng bị nghi ngờ.

- *Hậu quả pháp lý*: cơ quan Hải quan sẽ quyết định tạm dừng hoặc tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng.

2.1.3. Các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Một số biện pháp xử lý đối với hàng hoá giả mạo về SHTT mà Hải quan ít áp dụng hoặc không thể áp dụng do không phù hợp với đặc thù hoạt động thực tế của Hải quan.

2.1.4. Quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Luận án so sánh kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT trong quy trình thông quan với kiểm soát ngoài quy trình thông quan thông qua các tiêu chí về: Chủ thể, trình tự thủ tục, biện pháp áp dụng và hậu quả pháp lý.

2.1.4.1. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan

2.1.4.2. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của lực lượng kiểm soát hải quan

2.2. Thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

2.2.1. Thực hiện thẩm quyền kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

2.2.1.1. Phạm vi thẩm quyền

Đối với hàng hoá xuất khẩu: chỉ dừng lại ở mức độ kiểm soát.

Đối với hàng hoá quá cảnh, phát sinh vướng mắc liên quan đến xử lý hành vi xâm phạm quyền, hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT.

Về áp dụng các trường hợp tạm dừng làm thủ tục hải quan, theo quy định hiện nay trong thực tiễn tại các đơn vị của Hải quan có hai quan điểm khác nhau.

2.2.1.2. Thẩm quyền mặc nhiên

Hải quan chưa chú trọng đến thực hiện thẩm quyền mặc nhiên khi chưa có yêu cầu của chủ thể quyền SHTT.

Về nguyên nhân khách quan, do trình độ năng lực của công chức hải quan và mức độ phối hợp giữa Hải quan với chủ thể quyền SHTT.

Về nguyên nhân chủ quan, nhiều đơn vị chưa quan tâm thực hiện thẩm

quyền mặc nhiên khi kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

2.2.2. Thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

2.2.2.1. Biện pháp kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ

Biện pháp này được Hải quan áp dụng đồng thời với quy trình thông quan hàng hoá XNK.

2.2.2.2. Biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

Các yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan của chủ thể quyền được thực hiện chủ yếu từ thông tin Hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan.

2.2.3. Thực hiện biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

- *Các biện pháp hải quan áp dụng phổ biến* do phù hợp với đặc thù của Hải quan: tịch thu, buộc tái xuất, buộc tiêu hủy hàng hoá vi phạm.

- *Các biện pháp Hải quan ít áp dụng*: Buộc nộp lại sso tiền bất hợp pháp, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại.

- *Các biện pháp Hải quan không có điều kiện áp dụng*, gồm: tịch thu nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về SHTT; Buộc tái xuất các hàng hoá trên nếu loại bỏ được yếu tố vi phạm.

2.2.4. Thực hiện quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Hải quan thực hiện quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT rộng hơn phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành. Pháp luật quy định chỉ kiểm soát từ khi người khai hải quan mở tờ khai cho đến khi hàng hoá được thông quan. Tuy nhiên, Hải quan kiểm soát cả giải đoạn trước và sau thông quan.

2.2.4.1. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trước thông quan

2.2.4.2. Kiểm soát hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ trong thông quan

2.2.4.3. Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau thông quan

2.2.4.4. Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của lực lượng kiểm soát hải quan

2.2.5. Phối hợp và hợp tác quốc tế trong kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới

2.2.5.1. Phối hợp với cơ quan thực thi và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

a. Phối hợp với cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ

b. Phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

2.2.5.2. Hợp tác quốc tế về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

1. Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, pháp luật một số nước và các điều ước quốc tế liên quan về: thẩm quyền kiểm soát, các biện pháp kiểm soát, các biện pháp xử lý và quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

2. Thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT

Hoạt động kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, vụ việc phát hiện vi phạm chủ yếu trong quá trình làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế như:

- Hải quan không có thẩm quyền xử phạt hàng hoá XK giả mạo về SHTT nên việc xử lý vụ việc kéo dài. Quy định về kiểm soát hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT còn có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp dụng không thống nhất.

- Quy định về thời hạn tạm thời tạm dừng làm thủ tục hải quan 03 ngày làm việc và trường hợp dừng xử lý vụ việc khi có tranh chấp chưa phù hợp với hoạt động thực tiễn của hải quan.

- Nhiều biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về SHTT không khả thi do không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của Hải quan.

- Nội dung pháp luật điều chỉnh về quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT chưa bao quát hết hoạt động nghiệp vụ thực tế của Hải quan.

- Số vụ việc vi phạm thực tế do Hải quan bắt giữ còn khiêm tốn, chưa phản ánh đúng tình hình và năng lực thực tế của Hải quan.

- Hoạt động phối hợp giữa Hải quan và các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi quyền SHTT còn khiêm tốn.

- Kết quả hoạt động phối hợp với chủ thể quyền SHTT chưa đạt được kỳ vọng của Hải quan.

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT HÀNG HOÁ GIẢ MẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới

3.1.1. Đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới

Đảm bảo tương thích với Điều ước quốc tế có ảnh hưởng lớn đến hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền SHTT của Việt Nam như TRIPs, EVFTA và CPTPP.

3.1.2. Phù hợp với thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

Một là, đạt được các chuẩn mực quốc tế về thực thi biện pháp kiểm soát biên giới về SHTT.

Hai là, thay đổi phương thức kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đảm bảo phù hợp với môi trường thông quan tự động trên nền tảng số theo mô hình hải quan thông minh.

3.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới

3.2.1. Hoàn thiện quy định chung về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan

- Mở rộng nhóm các hành vi sử dụng đối tượng quyền SHTT bao gồm
- Bổ sung phạm vi hàng hoá XNK không tạm dừng làm thủ tục hải quan.
- Bổ sung quy định về trách nhiệm liên đới của bên nhận gia công hàng hoá giả mạo về SHTT cho thương nhân nước ngoài
- Quy định về kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ
- Mở rộng phạm vi hàng hoá giả mạo về SHTT không xử lý vi phạm.

3.2.2. Hoàn thiện quy định về thẩm quyền của Hải quan kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

- Thẩm quyền xử lý hàng hoá quá cảnh giả mạo về SHTT: cần quy định Hải quan Việt Nam thông báo cho nước hàng hoá đến để xử lý hàng

hoá quá cảnh giả mạo về SHTT.

- Thẩm quyền xử lý hàng hoá xuất khẩu giả mạo về SHTT: bổ sung thẩm quyền xử lý hàng hoá XK giả mạo về SHTT cho cơ quan Hải quan.

- Thẩm quyền mặc nhiên kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT: bổ sung quy định về việc Hải quan được miễn trách nhiệm pháp lý khi thực hiện thẩm quyền mặc nhiên để phù hợp với TRIPs.

3.2.3. Hoàn thiện quy định về quy trình kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

- Bổ sung quy định về các bước nghiệp vụ kiểm soát trước thông quan và sau thông quan tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

- Quy định quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT theo nhóm các loại hình hàng hoá XNK phù hợp với đặc điểm của từng nhóm loại hình.

- Quy định dừng xử lý vụ việc khi có tranh chấp theo hồ sơ tại thời điểm thụ lý đảm bảo không làm tăng trách nhiệm của Hải quan.

3.2.4. Hoàn thiện quy định về các biện pháp kiểm soát, các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

3.2.4.1. Hoàn thiện quy định về các biện pháp kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

a. Đối với biện pháp kiểm tra, giám sát

b. Đối với biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan

3.2.4.2. Hoàn thiện quy định về các biện pháp xử lý hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ

Quy định riêng cho hàng hoá XNK phù hợp với đặc thù của Hải quan.

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam

3.3.1. *Nâng cao năng lực kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan*

Thứ nhất, xây dựng tiêu chuẩn công chức chuyên trách làm công tác bảo vệ quyền SHTT thống nhất từ trung ương đến địa phương .

Thứ hai, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế luân chuyển hợp lý.

Thứ ba, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, hiệu quả.

3.3.2. *Thiết lập bộ tiêu chí nhận diện hàng hoá giả mạo về SHTT*

3.3.2.1. Nhóm tiêu chí về khai hải quan

3.3.2.2. Nhóm tiêu chí trên hồ sơ hải quan

3.3.2.3. Nhóm tiêu chí về hàng hoá thực tế

3.3.3. *Xây dựng hệ thống thông tin nghiệp vụ về thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hải quan*

3.3.4. *Kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo mô hình hải quan thông minh*

3.3.5. *Tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác, phối hợp*

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Thứ nhất, Luận án đã đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật đảm bảo tương thích với các FTA thế hệ mới và thực tiễn kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam.

Thứ hai, Luận án đã đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền, biện pháp và quy trình kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT.

Thứ ba, Luận án đưa ra 03 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam, gồm: giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp nghiệp vụ và giải pháp kỹ thuật.

KẾT LUẬN CHUNG

Luận án “Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam” đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Tại Chương 1, Luận án đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận về những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu như: bảo vệ quyền SHTT, bảo vệ quyền SHTT tại biên giới, hàng giả và hàng hoá giả mạo về SHTT, kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan.

Tại Chương 2, Luận án làm rõ những vấn đề pháp lý và thực tiễn của đề tài nghiên cứu; đánh giá và đưa ra những hạn chế, vướng mắc về quy định pháp luật và khó khăn trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

Tại Chương 3, căn cứ vào các kết quả nghiên cứu tại Chương 1 và Chương 2, Luận án đã đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về thực thi quyền SHTT tại biên giới, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Hứa Thị Hồng (2016), *Những bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ xuất khẩu, quá cảnh*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 08(312) Kỳ 2 tháng 4/2016, Tr.45-54.
2. Hứa Thị Hồng (2021), *Bàn về đăng ký kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ tại biên giới – Thực trạng và giải pháp*”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 05 (Kỳ 1)/2021, Tr.192 – 197 và 209.
3. Hứa Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Bích (2021), *Kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam*, Tạp chí Nghề Luật Số 08/2021, Tr.48.